

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/2702/2014

अपीलार्थी श्री दुर्गानाथ देवांगन, ग्राम व पो. बफना, तह, कोंडागांव, जिला कोंडागांव (छ.ग.)

विरुद्ध

सुश्री लीना कोसम, जनसूचना अधिकारी, जिला कार्यालय, जिला कोंडागांव (छ.ग.)

आदेश पारित दिनांक 14/01/2015

यह द्वितीय अपील, अपीलार्थी श्री दुर्गानाथ देवांगन द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 19 के अंतर्गत सुश्री लीना कोसम, उत्तरवादी क्रं0 01, जनसूचना अधिकारी, जिला कार्यालय, जिला कोंडागांव (छ0ग0) तथा श्री धर्मेश साहू, उत्तरवादी क्रं. 02, प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कार्यालय, जिला कोंडागांव (छ0ग0) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण यह है कि अपीलार्थी ने अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 04.04.14 प्रस्तुत कर उत्तरवादी क्रं0 01, जनसूचना अधिकारी, जिला कार्यालय, कोंडागांव से निम्नानुसार सूचना/जानकारी मांगी थी :-

“जिला कार्यालय कोंडागांव द्वारा सत्र 2012 में सहायक ग्रेड 03 के पदों की भर्ती में नियुक्त अभ्यर्थियों के 12वीं की अंकसूची, कम्प्यूटर प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति सत्यापन प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।”

इस संबंध में जनसूचना अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 5.5.14 द्वारा निम्नानुसार सूचित किया:-“सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत तृतीय पक्ष “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना की धारा 11(2) के अनुसार सूचना प्रदान नहीं की जा सकती है। उक्त हेतु न्याय दृष्टांत का अवलोकन किया जा सकता है।

1. DP Tiwari Vs Director of Supplies and Disposal अपील सं0 2993/आईसीपीडी/2008A
2. Reliance Industries Ltd. Vs Gujrat State Information Commission AIR 2007 Guj 203
3. तीसरे पक्षकार से संबंधित सूचना का प्रत्याख्यान तीसरे पक्षकार की सम्मति अभिप्राप्त करने के पश्चात् की गई—एफ.सं. सी.आई. अभिप्राप्त करने के पश्चात् की गई—एफ.सं. सी.आई.—एफ.सं. सी.आई. सी./एम.ए./ए/2008/00568
4. K.P. Usha Devanatahan Vs State Bank of Travancore अपील सं./ 2379 / आईसीपीबी/2008

अतः उक्त न्याय दृष्टांक एवं तीसरे पक्षकार से प्राप्त अभिमतों के आधार पर आपको मांगी गई जानकारी प्रदान किया जाना संभव नहीं आपको मांगी गई जानकारी प्रदान किया जाना संभव नहीं है।” जनसूचना अधिकारी के विनिश्चय से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी ने प्रथम अपील प्रस्तुत की

गई। अपीलार्थी के द्वितीय अपील आवेदन के अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जनसूचना अधिकारी की कार्यवाही को सही माना जिसके अनुसार उन्हें जानकारी प्रदान नहीं की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने प्रथम अपील नस्तीबद्ध करने की सूचना उन्हें नहीं दी। अतः यह द्वितीय अपील सूचना/जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की गई है। उभयपक्षों को सुना गया। अपीलार्थी का कहना है कि जानकारी व्यक्तिगत नहीं है और उन्हें मिलनी चाहिए और उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी का कथन था कि उक्त न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में जो सूचना/जानकारी मांगी जा रही है वह परीक्षार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी है। इसलिए अधिनियम की धारा 8(1)(e) एवं 8(1)(J) के अनुसार नहीं दी जा सकती। उन्होंने तृतीय पक्षों से भी अभिमत लिया था जिन्होंने जानकारी देने से मना किया। इस कारण अपीलार्थी को सूचित किया गया था कि जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। प्रथम अपीलीय अधिकारी का जवाब प्राप्त है जिसके अनुसार उक्त जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण तथा उनके द्वारा आपत्ति होने के कारण नहीं दी गई थी। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने जो जानकारी अभ्यर्थियों की चाही है वह उनके व्यक्तिगत दस्तावेज है जैसे उनके अंकसूची, कम्प्यूटर प्रमाण पत्र, निवास तथा जाति प्रमाण पत्र। व्यक्तिगत सूचना इस संबंध में अधिनियम की धारा 8(1)(J) निम्नानुसार है :— 8(1)(j) "information which relates to personal information the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or the appellate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information: Provided that the information which cannot be denied to the Parliament or a State Legislature shall not be denied to any person."

जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है वांछित सूचना/जानकारी व्यक्तिगत सूचना है और धारा 8(1) (J) के अंतर्गत केवल लोकहित या लोकक्रियाकलाप से संबंधित होने पर ही दी जा सकती है। अपीलार्थी ने अपने आवेदन, द्वितीय अपील आवेदन में और न ही सुनवाई के दौरान किसी लोकहित या लोक क्रियाकलाप से संबंधित जानकारी होने का दावा नहीं किया है। अतः यह वांछित सूचना/जानकारी अपीलार्थी को दिये जाने का कोई आधार नहीं बनता है। उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी ने विधिवत् अधिनियम की धारा 11(1) का पालन करते हुए सूचना देने से मना किया है। उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह द्वितीय अपील अस्वीकार की जाती है।

आदेश तदनु रूप प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त